Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

07. Hafta • Yolculukta namaz kasr cem ve ruhsatların şartları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti — 1
Çalışma Paketi — 2
Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar — 2
Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler — 2
Kişi - Eser - Akım Haritası — 3
Karşılaştırma ve İlişki Tabloları — 3
5 Dakikalık Hızlı Tekrar — 3
Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru — 4
Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar — 4
20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test — 5
Cevap Anahtarı — 8

Haftanın Özeti

Kasr, öğle, ikindi ve yatsının dört rekâtlı farzlarını seferde iki rekât kılmaktır. Sabah ve akşam bu şekilde kısalmaz. Hanefî yaklaşımda seferî için iki rekât bağlayıcıdır; diğer mezheplerde ruhsatın niteliği farklı değerlendirilir. İkamet niyeti ve süresi sefer hükmünü etkiler. Mesafe ve süre ölçüleri aktarılırken hangi görüşe dayanıldığı belirtilir.

Araçta farz ile nafile aynı değildir. Önce vakit içinde normal eda imkânı ve mola araştırılır. Kendi aracıyla durabilen kişi ile otobüs yolcusu farklı şartlardadır. Kıble, kıyam ve temizlik gücün yettiği ölçüde korunur. İmâ, normal eda imkânsızlığında baş hareketiyle işaret etmektir. Her araç yüzeyi teyemmüme uygun sayılmaz.

Cem, öğle-ikindi veya akşam-yatsı grubunu bir arada eda etmektir. Sabah başka namazla cem edilmez. Cem-i takdim ilk, cem-i tehir ikinci namazın vaktindedir. Cem-i sûrîde her namaz kendi vaktinde; biri sonunda diğeri başında kılınır. Cem-i hakikide bir namaz ötekinin vaktine alınır. Kasr rekât sayısı, cem vakit ilişkisiyle ilgilidir.

Hanefî mezhebinde Arafat ve Müzdelife'deki gerçek cem özel yere sahiptir. Diğer mezheplerde yolculuk, yağmur ve hastalık farklı şartlarla cem sebebi olabilir. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin hastalık şartları aynı değildir. Ca'ferî uygulamada beş namazın üç zaman diliminde kılınması namaz sayısını üçe düşürmez. İbn Abbas rivayetinin sıhhati ile cem kapsamının yorumu ayrı meselelerdir.

Ruhsat kolaylık sağlayan istisnai hüküm; azimet genel esas hükümdür. Meşakkat ve zarar bazı ruhsatları gerekli kılabilir; sırf daha zor olan her zaman daha faziletli değildir. İllet hukuki ölçüt,

hikmet amaçtır. Kıyas, ortak illet üzerinden hükmü yeni olaya uygular. Somut fetvada gerçek güçlük, alternatif çözüm ve ilgili mezhep şartları incelenir. Uzun ameliyat gibi kesilemeyen görev, sıradan iş yoğunluğuyla eşit değildir.

Mahrem ve güvenli yolculuk tartışmasında farklı yorumlar vardır; kişisel tedbir nasihati genel hukuki yasakla aynı değildir. Haram ürünü başkasına verme konusunda israf ve günaha yardım etmeme gerekçeleri farklı değerlendirmelere yol açar. Çocuk kitabı çizimi, putlaştırılan heykel ve namazda dikkati dağıtan görsel aynı problem değildir. Şüpheden sakınma tavsiyesi, her şüpheli durumu kesin haram ilan etmez.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Kasr, öğle, ikindi ve yatsının dört rekâtlı farzlarını seferde iki rekât kılmaktır.

• Mesafe ve süre ölçüleri aktarılırken hangi görüşe dayanıldığı belirtilir.

• Araçta farz ile nafile aynı değildir.

• Her araç yüzeyi teyemmüme uygun sayılmaz.

• Cem, öğle-ikindi veya akşam-yatsı grubunu bir arada eda etmektir.

• Kasr rekât sayısı, cem vakit ilişkisiyle ilgilidir.

• Hanefî mezhebinde Arafat ve Müzdelife'deki gerçek cem özel yere sahiptir.

• İbn Abbas rivayetinin sıhhati ile cem kapsamının yorumu ayrı meselelerdir.

• Ruhsat kolaylık sağlayan istisnai hüküm; azimet genel esas hükümdür.

• Uzun ameliyat gibi kesilemeyen görev, sıradan iş yoğunluğuyla eşit değildir.

• Mahrem ve güvenli yolculuk tartışmasında farklı yorumlar vardır; kişisel tedbir nasihati genel hukuki yasakla aynı değildir.

• Şüpheden sakınma tavsiyesi, her şüpheli durumu kesin haram ilan etmez.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Kasr — قَصْرٌ	Dört rekâtlı farzı iki rekât kılma	Seferîlik
Cem-i takdim — جَمْعُ التَّقْدِيمِ	İki namazı ilkinin vaktinde eda	Öğle-ikindi veya akşam-yatsı

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Cem-i tehir — جَمْعُ التَّأْخِيرِ	İki namazı ikincinin vaktinde eda	Aynı iki vakit grubu
Cem-i sûrî — الْجَمْعُ الصُّورِيُّ	Her namazı kendi vaktinde yakın aralıkla kılma	Son ve ilk vakit
Ruhsat — رُخْصَةٌ	Mazerete bağlı kolaylık	Şartlarıyla uygulanır
Azimet — عَزِيمَةٌ	Genel ve esas hüküm	Ruhsattan ayrı
İmâ — إِيمَاءٌ	Baş hareketiyle rükû ve secdeye işaret	Gerçek imkânsızlık

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi / Akım	Eser / Alan	Konu içindeki önemi
Hanefî mezhebi	Kasr ve Arafat-Müzdelife cemi	Bağlayıcılık ve özel uygulama
Hanbelî mezhebi	İhtiyaç ve güçlükte cem	Somut şartlar
İbn Abbas	Cem rivayeti	Rivayet ile yorum ayrımı

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ölçüt	Kasr	Cem
Değişen unsur	Rekât sayısı	İki namazın vakit ilişkisi
Kapsam	Öğle, ikindi, yatsı farzı	Öğle-ikindi; akşam-yatsı
Sabah	İki rekât kalır	Başka namazla birleştirilmez

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Kasr: dört rekâtlı farzı iki rekât kılma.

• Cem-i takdim: iki namazı ilkinin vaktinde eda.

• Cem-i tehir: iki namazı ikincinin vaktinde eda.

• Cem-i sûrî: her namazı kendi vaktinde yakın aralıkla kılma.

• Ruhsat: mazerete bağlı kolaylık.

• Azimet: genel ve esas hüküm.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Terim / Eser	Anlamı / İşlevi	Bölüm ve sayfa
Kasr	Dört rekâtlı farzı iki rekât kılma	Haftanın Özeti — s. 1
Cem-i takdim	İki namazı ilkinin vaktinde eda	Haftanın Özeti — s. 1
Cem-i tehir	İki namazı ikincinin vaktinde eda	Haftanın Özeti — s. 1
Cem-i sûrî	Her namazı kendi vaktinde yakın aralıkla kılma	Haftanın Özeti — s. 1
Ruhsat	Mazerete bağlı kolaylık	Haftanın Özeti — s. 1
Azimet	Genel ve esas hüküm	Haftanın Özeti — s. 1
İmâ	Baş hareketiyle rükû ve secdeye işaret	Haftanın Özeti — s. 1

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Kurul, araçta farz namaz için imkânların araştırılmasını ve şartların güç yettiğince yerine getirilmesini vurgular. Mezhep çerçevesindeki cem imkânı da ayrıca değerlendirilir. Araçta bulunmak bütün şartları otomatik olarak kaldırmaz.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu, Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Cem rivayetinin aktarılması ile onun kapsamını yorumlamak ayrılır. Teknik sıhhat hükmü yerine, mezheplerin rivayeti nasıl bağdaştırdığı açıklanmıştır. Farklı yorumu sırf farklı olduğu için “sahih rivayeti inkâr” diye nitelemek de doğru değildir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Cem‘; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 705

TDV İslâm Ansiklopedisi, Cem‘

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Din İşleri Yüksek Kurulu, Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, cem namaz — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, sefer — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, ruhsat — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, azimet — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, ima — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

1. Seferde kasr hangi namazları kapsar?

A) Öğle ikindi ve yatsının dört rekâtlı farzlarını

B) Beş vaktin farz ve sünnetlerinin tamamını

C) Öğle akşam ve vitrin bütün rekâtlarını

D) Sabah öğle ve akşamın bütün rekâtlarını

2. Kasr ile cem arasındaki temel fark hangisidir?

A) Kasr sadece nafileye cem sadece vitire uygulanır

B) Kasr rekât sayısını cem vakit ilişkisini değiştirir

C) Kasr ve cem aynı işlemin iki farklı adıdır

D) Kasr vakti cem rekât sayısını değiştirir

3. Hanefî mezhebinde seferî kişinin dört rekâtlı farzı iki kılması nasıl değerlendirilir?

A) Mazeret olsa da kısaltma mekruh görülür

B) Yalnız yoğun meşakkatte müstehap sayılır

C) Bağlayıcı kabul edilir

D) Tamam kılmayla eşit serbest tercih kabul edilir

4. Araçta farz namaz konusunda öncelikle ne araştırılmalıdır?

A) Doğrudan oturarak kılmanın daha kısa süreceği

B) Yalnız yolculuk bittikten sonra kaza edileceği

C) Vakit içinde normal eda ve uygun mola imkânı

D) Mola imkânına bakmadan imânın yeterli sayılacağı

5. Kendi aracıyla yolculuk yapanla otobüs yolcusu arasındaki hangi fark namaz imkânını etkiler?

A) Otobüste kasr hükmünün her yolcu için kalkması

B) Durma ve mola zamanını belirleyebilme

C) Otobüste farzların nafile hükmüne dönüşmesi

D) Özel araçta sefer mesafesinin farklı hesaplanması

6. İmâ kavramı namazda neyi ifade eder?

A) Dört rekâtlı farzı iki rekât kılmayı

B) Her rekâtta sesli kıraati terk etmeyi

C) Rükû ve secdeye baş hareketiyle işaret etmeyi

D) İki namazı aynı vakitte tamamlamayı

7. Cem-i takdim hangi uygulamadır?

A) İlk namazı vaktinin sonunda tek başına kılmak

B) İki namazı ikinci namazın vaktinde kılmak

C) Her iki namazın rekâtını yarıya indirmek

D) İki namazı ilk namazın vaktinde kılmak

8. Cem-i tehir hangi uygulamadır?

A) Sabah namazını öğleye ekleyerek kılmak

B) İki namazı ikinci namazın vaktinde kılmak

C) İki namazı ilk namazın vaktinde kılmak

D) Dört rekâtlı namazı iki rekât kılmak

9. Cem-i sûrî ile cem-i hakiki arasındaki fark hangisidir?

A) Hakiki cem yalnız sabah namazında olur

B) Sûrî cemde her namazın rekâtı azalır

C) Sûrî cemde her namaz kendi vaktinde kalır

D) Hakiki cemde bütün vakitler kaldırılır

10. Hangi iki namaz cem uygulamasının aynı grubundadır?

A) Öğle ve yatsı

B) Akşam ve yatsı

C) Sabah ve öğle

D) İkindi ve akşam

11. Sabah namazının cem bakımından durumu hangisidir?

A) Öğleyle zorunlu olarak birleştirilir

B) Yolculukta tamamen kaldırılır

C) Yatsının son iki rekâtı sayılır

D) Başka bir namazla birleştirilmez

12. Hanefî mezhebinde gerçek cem için özel yere sahip uygulamalar hangileridir?

A) Arafat ve Müzdelife

B) Her yağmur ve her iş günü

C) Her uzun yol ve her alışveriş

D) Her hastalık ve her gece yolculuğu

13. Ca‘ferî uygulamada beş namazın üç zaman diliminde edası ne anlama gelir?

A) Beş ayrı namazın sayısının korunmasını

B) Akşamın rekâtlarının ikindiye eklenmesini

C) Günlük farz namazın üçe indirilmesini

D) Sabah namazının öğleye katılmasını

14. İbn Abbas’ın cem rivayeti değerlendirilirken hangi ayrım korunmalıdır?

A) Ravinin adı ile namazın rekâtlarının aynı oluşu

B) Bütün mezheplerin aynı hastalık şartını benimsemesi

C) Rivayetin sıhhati ile çıkarılacak hükmün kapsamı

D) Bir yoruma itirazın her zaman hadisi inkâr sayılması

15. Ruhsat ile azimet arasındaki ayrım hangisidir?

A) Ruhsat ve azimet aynı hükmün eş anlamlı adıdır

B) Ruhsat farzın terki azimet yalnız cemdir

C) Ruhsat kişisel arzu azimet bütün nafilelerdir

D) Ruhsat mazerete bağlı kolaylık azimet genel esas hükümdür

16. Hükmün illeti ile hikmeti nasıl ayrılır?

A) İllet hukuki ölçüt hikmet gözetilen amaçtır

B) İllet uygulamayı kaldırır hikmet bütün şartların yerini alır

C) İllet gözetilen amaç hikmet hukuki ölçüttür

D) İllet sadece tavsiye hikmet her durumda bağlayıcıdır

17. Uzun ameliyat nedeniyle cem değerlendirilirken hangi özellik belirleyicidir?

A) Görevlinin her iş gününde yolcu sayılması

B) Görevin resmî bir kurumda yürütülmesi

C) İşyerinin mescide uzak bulunması

D) Görevin gerçekten kesilememesi ve alternatifin bulunmaması

18. Kadının yolculuğunda emniyet değerlendirmesi yapılırken hangi yaklaşım doğrudur?

A) Her nasihati bütün durumlarda bağlayıcı yasak saymak

B) Benimsenen görüşle gerçek yol şartlarını birlikte incelemek

C) Bütün mezheplerin aynı ayrıntıda birleştiğini varsaymak

D) Sağlık ve güzergâhı cinsiyet dışında hiç değerlendirmemek

19. Haram bir ürünü başkasına verme tartışmasında hangi iki gerekçe karşılaştırılır?

A) İsraf etmeme ile günaha yardım etmeme

B) Hibe sözleşmesi ile vekâlet ücretinin şartları

C) Malın piyasa değeri ile ödeme vadesi

D) Mülkiyet hakkı ile akitte bedel belirsizliği

20. Tasvir konusundaki sorularda hangi ayrım önemlidir?

A) Görselin kullanımından bağımsız tek hüküm kurulması

B) Her şüpheli durumun kesin haramla eşitlenmesi

C) Bütün görsellerin aynı amaçla üretildiğinin kabulü

D) Öğretici çizim putlaştırma ve namazda dikkat dağılması

Cevap Anahtarı

1-A, 2-B, 3-C, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 10-B, 11-D, 12-A, 13-A, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-D